

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2****RESOLUCIÓN FINAL N° 0208-2026/PS2**

DENUNCIANTE : RENATO DIMAS CAPRISTÁN FONTENLA
(EL SEÑOR CAPRISTÁN)
DENUNCIADO : BANCO BBVA PERÚ
(EL BANCO)
MATERIAS : PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR
PROTECCIÓN DE LOS INTERESES ECONÓMICOS
DEBER DE IDONEIDAD
ACTIVIDAD : OTROS TIPOS DE INTERMEDIACIÓN MONETARIA

Lima, 27 de enero de 2026

ANTECEDENTES

1. Mediante Resolución N° 1 de fecha 16 de diciembre de 2025, se inició un procedimiento administrativo sancionador contra el Banco por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor (en adelante, el Código), en tanto habría cargado indebidamente en la tarjeta de crédito N° 4140-****-****-0012 del denunciante, dos (2) operaciones, las cuales no reconoce pues: (i) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, pues las autorizó, pese a que presentaban patrones de fraude; (ii) se realizaron pese a que la tarjeta siempre estuvo en su poder; y (iii) no se digitó la clave secreta:

Fecha	Detalle	Importe S/
29/11/2025	SURCOF	4 350,00
29/11/2025	SURCOF	4 700,00

2. El 23 de diciembre de 2025, el señor Capristán cumplió con el requerimiento de información efectuado mediante Resolución N° 1.
3. El 29 de diciembre de 2025, el Banco presentó sus descargos y señaló lo siguiente:
- (i) El 15 de abril de 2024 se activó la tarjeta de crédito N° 4140-****-****-0012 del denunciante y, en la misma fecha, fue enrolada a todos canales tanto presenciales como digitales del Banco, habiendo generado su respectiva clave secreta;
 - (ii) el reporte de su sistema informático "Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31" y el reporte "Visa Transaction Details – VTRS" acreditan la validez de las operaciones denunciadas, pues registran que estas fueron realizadas con lectura de chip de la tarjeta y clave; asimismo, registran el respectivo código de autenticación;
 - (iii) el reporte VTRS también acredita la implementación del método criptográfico vinculado al control de ataques de hombre en el medio; y,
 - (iv) las operaciones fueron informadas al denunciante a través de notificaciones automáticas PUSH que se envían directamente al celular del consumidor a través de su App BBVA.
4. El 20 de enero de 2026, el señor Capristán manifestó su disconformidad con los descargos formulados por el Banco y añadió lo siguiente:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

- (i) La validez tecnológica de las operaciones, de acuerdo con los protocolos internos del Banco, únicamente acredita que su sistema permitió las transacciones, mas no acredita que quién efectivamente haya realizado las operaciones sea el titular de la tarjeta de crédito;
- (ii) el uso del chip y PIN de la tarjeta no exonera de responsabilidad al Banco, puesto que el PIN es un mecanismo falible que puede ser vulnerado;
- (iii) debe exigirse la autenticación reforzada prevista en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad;
- (iv) las notificaciones PUSH no tienen efecto, pues son posteriores a las operaciones y no requieren confirmación del titular;
- (v) según el reporte presentado por el propio Banco, de forma previa, este realizó el bloqueo de operaciones similares a las denunciadas; sin embargo, sin justificación alguna, levantó el bloqueo y permitió la ejecución de las operaciones materia de denuncia; y,
- (vi) no realizaba operaciones por montos elevados.

ANÁLISIS**Sobre el Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad**

- 5. En su escrito del 20 de enero de 2026, el señor Capristán señaló que, en el presente caso, debe exigirse la autenticación reforzada prevista en el artículo 19° del Reglamento de Ciberseguridad.
- 6. Sobre ello, se debe precisar que el 2 de julio de 2022, entró en vigor el Subcapítulo III del Capítulo II del Reglamento para la Gestión de la Seguridad de la Información y la Ciberseguridad, aprobado por Resolución SBS N° 504-2021, el cual establece mecanismos de autenticación reforzada para operaciones por canales digitales.
- 7. De acuerdo con la definición dada por la propia norma, canal digital es el *“medio empleado por las empresas para proveer servicios cuyo almacenamiento, procesamiento y transmisión se realiza mediante la representación de datos en bits”*. Bajo la citada definición, se podría llegar a considerar que el canal digital incluiría a todo medio o mecanismo por el cual se pueden realizar operaciones como, por ejemplo, cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, aplicativos móviles, banca por Internet e incluso las operaciones realizadas en ventanilla; en la medida que, los bancos se soportan en sistemas informáticos para su procesamiento y almacenamiento de información. Sin embargo, de una lectura integral de los artículos que componen el Subcapítulo III del Capítulo II, se identifica que la norma dispone requisitos para el enrolamiento del usuario a canales digitales.
- 8. En atención a lo expresado por la propia normativa, no se podría considerar que los cajeros automáticos, terminales de puntos de venta, ventanillas, ni comercios electrónicos se encuentran dentro de los alcances de la norma, pues para su utilización no es posible realizar un enrolamiento del cliente —al menos, ante la entidad financiera, para el caso de consumos en comercios electrónicos—. Este razonamiento se ratifica con la lectura del artículo 19° en el cual se exige de autenticación reforzada para *“aquellas acciones que puedan originar operaciones fraudulentas u otro abuso del servicio en perjuicio del cliente,*



como las operaciones a través de un canal digital que impliquen pagos o transferencia de fondos a terceros, registro de un beneficiario de confianza, modificación en los productos de seguro ahorro/inversión contratados, la contratación de un producto o servicio, modificación de límites y condiciones”.

9. A ello debe sumarse el hecho que la norma no señala de modo expreso que su alcance recae para todo tipo de operaciones, pues en ese caso, lo hubiera indicado expresa y claramente bajo dichos términos, es decir, que la autenticación reforzada era de aplicación para todas las operaciones. Por el contrario, la redacción de la norma y los supuestos colocados expresamente en el texto del artículo cobran sentido en un escenario de servicios de banca digital; como, por ejemplo, aplicaciones de Banca Móvil y Banca por Internet.
10. Cabe señalar que este despacho ha tomado conocimiento de la opinión que ha brindado la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, en sus boletines semanales, sobre la aplicación del Reglamento bajo comentario, en los cuales ha expresado su intención de que esta norma comprenda todo tipo de operaciones. Sin embargo, esta opinión carece de jerarquía normativa, por lo que no puede brindar contenido a las disposiciones expresadas por la norma bajo comentario, ni mucho menos ampliar su ámbito de aplicación. Es indispensable tener en cuenta que esta norma ha sido emitida por el propio regulador, por lo que, en caso haya evidenciado alguna impresión u omisión en la redacción de los artículos que componen la norma, cuenta con las facultades legales suficientes que permitan efectuar las correcciones o precisiones que resulten necesarias en un instrumento del mismo valor legal.
11. Este órgano resolutorio es un operador del derecho al cual le corresponde aplicar las normas al caso concreto, bajo los parámetros expresamente dados por la ley; en especial el principio de Tipicidad¹ que rige la potestad sancionadora del Estado, por el cual solo pueden sancionarse las infracciones previstas expresamente en las normas, sin admitir interpretación extensiva o analogía.
12. En este caso, este despacho tiene claridad sobre cuál es el ámbito que la norma bajo comentario ha indicado como pasible de las obligaciones de autenticación reforzada. En el presente caso, las operaciones materia de denuncia se tratan de consumos realizados con la tarjeta de crédito del denunciante a través de un terminal de punto de venta (POS); por lo que, su validez se rige por lo dispuesto en el Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito, aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013 (en adelante, el Reglamento de Tarjetas).
13. En este punto debe tenerse presente que, en un reciente pronunciamiento², la Sala Especializada de Protección al Consumidor ha efectuado una interpretación similar sobre

1 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**

Artículo 230. Principios de la potestad sancionadora administrativa

(...)

4. Tipicidad: Solo constituyen conductas sancionables administrativamente las infracciones previstas expresamente en normas con rango de ley mediante su tipificación como tales, sin admitir interpretación extensiva o analogía. Las disposiciones reglamentarias de desarrollo pueden especificar o graduar aquellas dirigidas a identificar las conductas o determinar sanciones, sin constituir nuevas conductas sancionables a las previstas legalmente, salvo los casos en que la ley o Decreto Legislativo permita tipificar infracciones por norma reglamentaria.

A través de la tipificación de infracciones no se puede imponer a los administrados el cumplimiento de obligaciones que no estén previstas previamente en una norma legal o reglamentaria, según corresponda.

En la configuración de los regímenes sancionadores se evita la tipificación de infracciones con idéntico supuesto de hecho e idéntico fundamento respecto de aquellos delitos o faltas ya establecidos en las leyes penales o respecto de aquellas infracciones ya tipificadas en otras normas administrativas sancionadoras.

2 Ver Resolución N° 0201-2024/SPC-INDECOPI

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

los alcances de la aplicación del Reglamento de Ciberseguridad. En dicho pronunciamiento ha señalado que la norma bajo comentario no establece de forma expresa que sus alcances recaen sobre todo medio a través del cual se puede realizar operaciones con tarjetas de crédito o débito y, por el contrario, de una lectura integral de sus disposiciones, se concluye que es aplicable a canales que requieren un enrolamiento previo bajo el control de las entidades supervisadas, tales como: a) Banca móvil, b) Banca por internet; c) Billeteras digitales; y, d) Plataformas digitales con características similares a las antes mencionadas, como, por ejemplo, Net Cash, Multired celular, entre otros.

14. Finalmente, es pertinente señalar que, no corresponde analizar el fondo de la controversia bajo lo dispuesto en el literal 7.1 del artículo 16 del Reglamento de Tarjetas incorporado mediante Resolución SBS N° 02286-2024, toda vez que el artículo séptimo de las disposiciones finales y transitorias de esta última norma establece que, para las operaciones con tarjeta de crédito presente, su aplicación será para aquellas tarjetas emitidas a partir del 1 de julio de 2025 mientras que para las tarjetas emitidas con anterioridad a dicha fecha y que aún se encuentren vigentes con posterioridad, su aplicación será como máximo a partir de su renovación³.
15. En el presente caso, de la revisión de los medios probatorios presentados por el Banco se verificó que la tarjeta de crédito N° 4140-****-****-0012 del denunciante fue contratada el 15 de abril de 2024, conforme se puede verificar de la imagen adjunta a continuación:

DATOS DE LA TARJETA				
NUMERO TARJETA	4140-75**-* 0012	TIPO	L3 VS INFINITE PEN	CHIP
TITULAR	RENATO CAPRISTAN	F. CONSULTA	26-12-25	
F. ALTA	15-04-2024	SITUACION	BAJA	F. BAJA 01-12-2025 MOTIVO
NUMERO CONTRATO		MONEDA	PEN	
NUM. CUENTA CTR.		NUM CUENTA	BIM	

16. Siendo así, al verificarse que la tarjeta de crédito del denunciante fue contratada con anterioridad al 1 de julio de 2025, este Órgano Resolutivo considera que el presente caso corresponderá ser analizado bajo las disposiciones del Reglamento de Tarjetas que se encontraban vigentes antes de su modificación. En ese sentido, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.

Sobre la responsabilidad del Banco por las operaciones no reconocidas

17. El artículo 65° de la Constitución Política del Perú consagra la defensa por el Estado Peruano de los intereses de los consumidores⁴. Una de las manifestaciones de dicho

3 RESOLUCIÓN SBS N° 02286-2024

Artículo Séptimo.- Las modificaciones al Reglamento de Tarjetas de Crédito y Débito aprobado por Resolución SBS N° 6523-2013, establecidas en el artículo Primero de la presente Resolución cuentan con un plazo de adecuación hasta el 31 de diciembre de 2024, salvo lo dispuesto a continuación:

(...)

b) Operación con tarjeta de crédito presente:

b.1.) En las tarjetas emitidas desde el 01 de julio de 2025 inclusive, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento.

b.2.) En las tarjetas emitidas antes del 01 de julio de 2025 y que aún sigan vigentes luego de dicha fecha, la empresa debe autenticar al usuario conforme al numeral 7.1 del artículo 16° del Reglamento como máximo a partir de su renovación.

c) Operación con tarjeta de crédito o débito no presente: desde el 01 de julio de 2025, la empresa debe autenticar al usuario conforme a los numerales 7.2 y 7.4 del artículo 16° del Reglamento, independientemente de la fecha de emisión de la tarjeta.

4 CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL PERÚ

Artículo 65°.- El Estado defiende el interés de los consumidores y usuarios. Para tal efecto garantiza el derecho a la información sobre los bienes y servicios que se encuentran a su disposición en el mercado. Asimismo, vela, en particular, por la salud y la seguridad de la población.

M-OPS-04/01

Página 4 de 16

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

mandato se encuentra recogida en el literal c) del artículo 1° del Código, el cual establece el derecho que tienen los consumidores a la protección de sus intereses económicos⁵.

18. De acuerdo con el artículo 18° del Código⁶ se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, en atención a las circunstancias del caso. La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.
19. Por otro lado, el artículo 19° del Código⁷ establece que los proveedores responden por la calidad e idoneidad de los servicios que ofrecen en el mercado.
20. El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad de los servicios. Para acreditar la infracción, el consumidor o la autoridad administrativa deben probar la existencia del defecto, y será el proveedor el que tendrá que acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure la ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, por hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado, para ser eximido de responsabilidad⁸.
21. El artículo 23° del Reglamento de Tarjetas establece que, ante el rechazo o reclamo del consumidor respecto a la ejecución de una transacción, corresponde a las empresas del sistema financiero demostrar que esta fue correctamente autenticada y registrada; en otras palabras, corresponderá al proveedor del servicio financiero probar que las operaciones cuestionadas se realizaron válidamente⁹.

5 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 1°. - Derechos de los consumidores

1.1 En los términos establecidos por el presente Código, los consumidores tienen los siguientes derechos:

(...)

c. Derecho a la protección de sus intereses económicos y en particular contra las cláusulas abusivas, métodos comerciales coercitivos, cualquier otra práctica análoga e información interesadamente equívoca sobre los productos o servicios.

(...)

6 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 18°. - Idoneidad

Se entiende por idoneidad la correspondencia entre lo que un consumidor espera y lo que efectivamente recibe, en función a lo que se le hubiera ofrecido, la publicidad e información transmitida, las condiciones y circunstancias de la transacción, las características y naturaleza del producto o servicio, el precio, entre otros factores, atendiendo a las circunstancias del caso.

La idoneidad es evaluada en función a la propia naturaleza del producto o servicio y a su aptitud para satisfacer la finalidad para la cual ha sido puesto en el mercado.

Las autorizaciones por parte de los organismos del Estado para la fabricación de un producto o la prestación de un servicio, en los casos que sea necesario, no eximen de responsabilidad al proveedor frente al consumidor.

7 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 19°. - Obligación de los proveedores

El proveedor responde por la idoneidad y calidad de los productos y servicios ofrecidos; por la autenticidad de las marcas y leyendas que exhiben sus productos o del signo que respalda al prestador del servicio, por la falta de conformidad entre la publicidad comercial de los productos y servicios y éstos, así como por el contenido y la vida útil del producto indicado en el envase, en lo que corresponda.

8 **LEY N° 29571, CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**

Artículo 104°. - Responsabilidad administrativa del proveedor

El proveedor es administrativamente responsable por la falta de idoneidad o calidad, el riesgo injustificado o la omisión o defecto de información, o cualquier otra infracción a lo establecido en el presente Código y demás normas complementarias de protección al consumidor, sobre un producto o servicio determinado.

El proveedor es exonerado de responsabilidad administrativa si logra acreditar la existencia de una causa objetiva, justificada y no previsible que configure ruptura del nexo causal por caso fortuito o fuerza mayor, del hecho determinante de un tercero o de la imprudencia del propio consumidor afectado.

En la prestación de servicios, la autoridad administrativa considera, para analizar la idoneidad del servicio, si la prestación asumida por el proveedor es de medios o de resultado, conforme al artículo 18°.

9 **RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 23°. - Responsabilidad por operaciones no reconocidas

Ante el rechazo de una transacción o el reclamo por parte del usuario de que esta fue ejecutada incorrectamente, la empresa es responsable de realizar la evaluación correspondiente y de demostrar que las operaciones fueron autenticadas y registradas.



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2

22. Por otro lado, el artículo 9° del Reglamento de Tarjetas dispone que *“las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice (...)”*¹⁰. Asimismo, el referido artículo del Reglamento de Tarjetas establece que las órdenes de pago y firmas podrán ser sustituidas por autorizaciones a través de medios electrónicos y/o firmas electrónicas sujetas a verificación por parte de las empresas del sistema financiero, conforme al marco normativo aplicable, así como por autorizaciones expresas y previamente concedidas por el titular de la tarjeta de crédito.
23. En ese sentido, para que la entidad financiera autorice y registre en la cuenta de su cliente el importe correspondiente a un consumo, debe contar con un sustento que acredite de manera indubitable que la operación cargada se realizó según la autorización realizada por el tarjetahabiente, a través del empleo del medio de pago (tarjeta de débito o crédito) y, entre otros, el **uso de una firma electrónica (clave secreta)**. Por lo que, de corroborarse el empleo conjunto de ambos elementos, se entenderá que el consumo fue válidamente autorizado por el proveedor del servicio financiero; desestimando con ello lo señalado por el denunciante en su escrito del 20 de enero de 2026.
24. En el presente caso, el señor Capristán denunció al Banco por cargar indebidamente dos (2) operaciones en su tarjeta de crédito N°4140-****-****-0012, las cuales no reconoce por los motivos expuestos en el numeral 1 de la presente resolución.

Fecha	Detalle	Importe S/
29/11/2025	SURCOF	4 350,00
29/11/2025	SURCOF	4 700,00

25. En su defensa, el Banco señaló que las operaciones denunciadas fueron realizadas con la lectura del CHIP de la tarjeta de crédito y el ingreso de la clave secreta, de exclusivo conocimiento del titular de la tarjeta. Para acreditar sus afirmaciones, presentó copia de su reporte interno *“Listado de Operaciones Centro Autorizador MC-31”* y el reporte de la procesadora de pagos *“Transaction Detail - VTRS”*, los cuales se muestran a continuación en la parte pertinente:

Listado Operaciones Centro Autorizador MC-31

[Ver imagen en la siguiente página]

(...).

En caso no se cumpla con ninguno de los supuestos anteriores; y de producirse el extravío, sustracción, robo, hurto o uso no autorizado de la tarjeta, o de la información que contiene, la empresa es responsable de las operaciones realizadas con posterioridad a la comunicación efectuada a la empresa por parte del usuario para informar tales hechos.

La empresa no está obligada a asumir las pérdidas asociadas a las operaciones no reconocidas, cuando acredite la responsabilidad del usuario.

De presentarse un reclamo por operaciones no reconocidas, cuya responsabilidad no hubiese sido asumida por la empresa, esta deberá responder al usuario explicando las razones que sustentan su posición de manera clara, pronunciándose sobre los hechos cuestionados.

- 10 **RESOLUCIÓN SBS 5570-2019, QUE MODIFICA EL REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**
Artículo 9°. - Cargos

Las empresas cargarán el importe de los bienes, servicios y obligaciones que el usuario de la tarjeta de crédito adquiera o pague utilizándola, de acuerdo con las órdenes de pago que este autorice; el monto empleado como consecuencia del uso de alguno de los servicios descritos en el artículo 7 del Reglamento, en caso corresponda; así como las demás obligaciones señaladas en el contrato de tarjeta de crédito, conforme a la legislación vigente sobre la materia. (...)



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur

EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2

0011_028	CENTRO AUTORIZADOR					PAA2 22/12/25
0437 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO					MC31 14:16:55
QCA0001 FIN DE DATOS						
P SALTO	CT/TJ:	4140	0012	BBVA SE 29/11	L	1: 7
					C	1: 350
FECHA OP.	HORA OP.	TRANSACCION	LUGAR	IMPORTE	ORIG.	DIV IMPORTE CO
29/11/2025	16:20:31	7AUT.COM.CR	OPENPAY*CORPO	220.00	PEN	22
29/11/2025	11:41:55	7AUT.COM.CR	CORP PERU H y	480.00	PEN	48
29/11/2025	11:11:14	5AUT.COM.CR	SURCOF	3,980.00	PEN	3,98
29/11/2025	08:26:01	5AUT.COM.CR	SURCOF	4,350.00	PEN	4,35
29/11/2025	08:24:36	5AUT.COM.CR	SURCOF	4,350.00	PEN	4,35
29/11/2025	08:20:24	7AUT.COM.CR	SURCOF	4,350.00	PEN	4,35
29/11/2025	06:24:23	7AUT.COM.CR	SURCOF	4,700.00	PEN	4,70

0011 _028	CENTRO AUTORIZADOR										PAA2 22/12/25
0437 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO										MC31 14:16:58
QCA0001 FIN DE DATOS											
P	SALTO	CT/TJ:	4140	00012	BBVA SE 29/11	L	1:	7			
						C	78:	350			
NCI	DIV	IMPORTE	OPERA	DIV	IMPORTE	CASHB	DIV	RESPUESTA	NUM		
0.00	PEN		0.00			0.00	PEN	BL00.PREV.FEATU	000		
0.00	PEN		0.00			0.00	PEN	BL00.PREV.FEATU	000		
0.00	PEN		0.00			0.00	PEN	BL00.PREV.FEATU	000		
0.00	PEN		0.00			0.00	PEN	BL00.PREV.FEATU	000		
0.00	PEN		0.00			0.00	PEN	BL00.PREV.FEATU	000		
0.00	PEN	4,350.00	PEN			0.00	PEN	OK-768917	000		
0.00	PEN	4,700.00	PEN			0.00	PEN	OK-714893	000		

0011 _028	CENTRO AUTORIZADOR										PAA2 22/12/25
0437 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO										MC31 14:17:00
QCA0001 FIN DE DATOS											
P	SALTO	CT/TJ:	4140	0012	BBVA SE 29/11	L	1:	7			
						C	155:	350			
.OPER.	ORIG	RESO	CUO	CUENTA	FECHA PROC	HORA PRO	FECHA CAD				
276953	VISA	OBCO	000		29/11/2025	11:20:34	**/*				
548082	VISA	OBCO	000		29/11/2025	06:41:55	**/*				
111618	VISA	OBCO	000		29/11/2025	06:11:18	**/*				
466862	VISA	OBCO	000		29/11/2025	03:26:10	**/*				
384303	VISA	OBCO	000		29/11/2025	03:24:38	**/*				
332515	VISA	OBCO	000		29/11/2025	03:20:36	**/*				
502894	VISA	OBCO	000		29/11/2025	01:24:26	**/*				

0011 _028	CENTRO AUTORIZADOR						PAA2 22/12/25				
0437 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO						MC31 14:17:01				
QCA0001 FIN DE DATOS											
P	SALTO	CT/TJ:	4140	0012	BBVA SE 29/11	L	1:	7			
						C	232:	350			
COMER/TERM.	BIN	ADQ	MOD	INGRESO	GIR	NEG.	STICKER	GM	QUA	CH/B	P
0010044017	474570	50010171402F	7011		N	N	C				
0200000000	402875	50010171402F	5462		N	N	C				
0200000000	402875	50010151402F	5462		N	N	C				
0200000000	402875	50010151402F	5462		N	N	C				
0200000000	402875	50010151402F	5462		N	N	C				
0200000000	402875	50010171402F	5462		N	N	C				
0200000000	402875	50010171402F	5462		N	N	C				
0200000000	402875	50010171402F	5462		N	N	C				

0011 _028

0437 P022025

QCA0001 FIN DE DATOS

P SALTO

CT/TJ: 4140

0012

BBVA SE 29/11

L 1: 7

C 273: 350

R.NEG. STICKER GM QUA CH/B PS-CICS RPTA_CVV2/CVC2 TIPO CVV2_BAI

7011 N N C

5462 N N C

5462 N N C

5462 N N C

5462 N N C

5462 N N C

5462 N N C

5462 N N C



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2

Reporte VTRS

Operación de S/ 4 700,00

Transaction Details			
Card/Acct #:	4140-75xx-xxxx-0012	Tran Type:	Sale
Network:	0002	Tran Date:	11/29/25
Tran ID:	305333230656490	Processing:	11/30/25
ARN:	7-402875-5333-00065879682-6	Date:	
Retrieval Ref #:	533376000658	Tran Amount:	4,700.00 PEN
		Issuer:	Banco BBVA Peru
		CH Name:	
		Acquirer:	Compania Incubadora de Solucione
		Merchant:	SURCOF
		Location:	Santiago de S, PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

(...)

General Information		
Card/Account Number:	4140-75xx-xxxx-0012	
Card Sequence Number:	1	
Transaction Type:	Sale	TC05
Transaction Code Qualifier:	Default	0
Processing Code:	00	Unknown Value
Usage Code:	1	
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value
Transaction Status:	Approved	
Local Transaction Date/Time:	11/29/25 00:00:00	
Transmission Date/Time:	11/30/25 00:00:00 GMT	
Central Processing Date:	11/30/25	
VisaNet Transaction ID:	465333300343390	
Network ID:	0002	
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU	
Entry Mode:	07	Proximity Payment using VSDC chip data rules

(...)

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	714893		F38
Risk Score:	26		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	4,700.00	SOL	
US Authorization Amount:	1398.64	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	10:24:27 PM	Pacific Time	
	06:24:27	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Validation Code:	4Q0D		F62.3
Downgrade Reason Code:			F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9

Operación de S/ 4 350,00

[Ver imagen en la siguiente página]



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2

Transaction Details			
Card/Acct #:	4140-75xx-xxxx-0012	Tran Type:	Auth
Network:	0002	Tran Date:	11/29/25
Tran ID:	465333300343390	Processing	Acquirer:
ARN:		Date:	Compania Incubadora de Soluciones
Retrieval Ref #:	533308332515	Tran Amount:	4,350.00 PEN
		Merchant:	SURCOF
		Location:	Lima, PE
		Jurisdiction:	DOMESTIC-PE

(...)

General Information			
Card/Account Number:	4140-75xx-xxxx-0012		F2
Card Sequence Number:	1		F23
PAR:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 8643		F56
PAN Reference ID:	V-3024202124480681002611		F123
Transaction Type:	Authorization	0100	F3
Processing Code:	00	Goods/Services Purchase POS	F3
		transaction only	
Merchant Initiated Transaction Class:	000	Not an Merchant Initiated Transaction	
Stored Credential Ind:	N	Unknown Value	
Network Management Info:	000	Unknown Value	F70
Transaction Status:	Approved		
Local Transaction Date/Time:	11/29/25 08:20:36		F12, F13
VisaNet Transaction ID:	465333300343390		F62.2
Network ID:	0002		F63.1
Dispute Jurisdiction:	Domestic -- PERU		
Entry Mode:	07	Proximity Payment originating using VSDC chip data rules.	F22

(...)

Authorization Data			
Response Code:	00	Approved and completed successfully	F39
Reject Reason Code:	0000		HF14
Authorization Code:	768917		F38
Risk Score:	27		F62
Risk Score Reason Code 1:	0		F62
Risk Score Reason Code 2:	0		F62
Compromised Account Risk Condition Code:	00		F62
Compromised Event Reference ID:	00		F62
Risk Assessment Condition Code 3:	00		F62
Authorization Amount:	4,350.00	SOL	
US Authorization Amount:	1294.49	UNITED STATES DOLLAR	
Merchant Floor Limit:	0.00	SOL	
Authorization Time:	12:20:36 AM	Pacific Time	
	08:20:36	GMT	
Authorization Source Ind:	5	Response provided by issuer	F44.1
Validation Code:	9KV3		F62.3
Downgrade Reason Code:	0		F62.3
Partial Authorization Eligible:	0	Unused	F60.10
PIN was present:	Yes		F52
PIN was verified:	0		
CVV2 Response Type:	0		F126.10
CVV Result:	2	CVV or iCVV passed verification	F44.5
AVS Result:		Address verification is not applicable	F44.2
Authorization Duration:	00		F62.5
Cardholder ID Method:	2	Online PIN Use to identify an original transaction with PIN	F60.9

26. De los documentos antes mostrados, se aprecia la siguiente información:

[Ver la siguiente página]

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

	1° operación	2° operación
Tarjeta N°	4140-****-****-0012	4140-****-****-0012
Fecha y hora	29/11/25 – 06:24:23 horas	29/11/25 – 08:20:24 horas
Establecimiento	SURCOF	SURCOF
Importe S/	4 700,00	4 350,00
Respuesta	OK – 714893	OK – 768917
Operación N°	502894	332515
Modo Ingreso	50010171402H	50010171402H
Entry Mode	07 ¹¹	07
Pin presente¹²	SI ¹³	SI
Autorización¹⁴	2 ¹⁵	2
Código de respuesta¹⁶	00 ¹⁷	00

27. De la información contenida en los citados reportes, se aprecia que las operaciones se efectuaron con la lectura del chip de la tarjeta y el modo de autorización “PIN” que da cuenta de que se ingresó la clave secreta de la tarjeta de crédito para autorizar las operaciones cuestionadas. Asimismo, los reportes muestran el número de la tarjeta afectada (N° 4140-****-****-0012), los importes de cada operación S/ 4 700,00 y S/ 4 350,00, los códigos de respuesta “OK – 714893” y “OK – 768917”, códigos de autorización “502894” y “332515”, respectivamente; y el modo de ingreso “50010171402H” por transacción.
28. El código registrado en el campo “Modo de Ingreso” es descrito (por posición) en el documento denominado “Procedimiento Integrado Conexión Entidades”, emitido por Sermepa. En el caso del consumo materia de análisis, el código registrado en el campo modo de ingreso es: “**50010171402H**”. Los indicativos “5” y “1” en primera y octava posición, respectivamente, dan cuenta de que los consumos en el establecimiento afiliado se llevaron a cabo con la lectura de chip de la tarjeta de crédito y con el ingreso del PIN o clave secreta. Tal como se muestra a continuación:

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO PRIMERA POSICIÓN	
Capacidad de captura de datos del terminal. Indica el principal medio de capturar información de la tarjeta	
1	Manual
2	Lectura de banda magnética
5	Lectura de tarjeta chip (ICC)
8	Lectura chip sin contacto

DATOS DEL PUNTO DE SERVICIO OCTAVA POSICIÓN	
Modo de autenticación del cliente	
0	No identificado
1	Verificación del PIN
5	Verificación manual de firma
8	Otros métodos no seguros de verificación en comercio electrónico
T	3D SET

¹¹ Traducción libre de: Proximity Payment originating using VSDC chip data rules (Lectura de chip sin contacto).
¹² Traducción libre de: PIN was present.
¹³ Traducción libre de: Yes.
¹⁴ Traducción libre de: Cardholder ID Method.
¹⁵ Traducción libre de: Online PIN Use to identify an original transaction with PIN (PIN en línea).
¹⁶ Traducción libre de: Response Code.
¹⁷ Traducción libre de: Approved and completed successfully (Aprobado y completado exitosamente).



PERÚ

Presidencia
del Consejo de Ministros

INDECOPI

**ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur**

EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2

29. Adicionalmente, cabe mencionar que, si bien el Banco no presentó el reporte de bloqueo de la tarjeta de crédito del denunciante, ello no resulta ser un hecho controvertido, pues el señor Capistrán, en su escrito de denuncia, señaló que tomó conocimiento de las operaciones denunciadas dos días después de haberse ejecutado (1 de diciembre de 2025), mientras revisaba su aplicativo.
30. En ese sentido, ha quedado acreditado que las operaciones materia de controversia fueron autorizadas correctamente con el uso de la tarjeta del denunciante, mientras esta se encontraba activa, y el ingreso de la clave secreta, como mecanismo de seguridad. Por tanto, se aprecia que las operaciones cuestionadas se efectuaron de manera válida con la tarjeta de crédito del denunciante.
31. Por otro lado, el Banco señaló que cumplió con notificar al denunciante de manera inmediata sobre la realización de las operaciones materia de denuncia. Para acreditarlo aportó al procedimiento la impresión de pantalla de su reporte "Motor de notificaciones"; asimismo, precisó que el referido reporte se muestra en el estándar de tiempo UTC, por lo que la hora del reporte cuenta con una diferencia horaria de 5 horas, tal como se aprecia a continuación:

Numero del Cliente	Operación	Producto	Fecha Notificación	Estado	Estado de Notificación	Tipo de Notificación	Correo Cargo
RENATO ORIAS CAPRISTAN PONTENLA	SWIFT Cuentas Movido	2712	29/11/2025, 6:16:13	ENVIADO		EMAIL	
RENATO ORIAS CAPRISTAN PONTENLA	PURCHASE REFUND		29/11/2025, 6:11:19	ENVIADO		PUSH	
RENATO ORIAS CAPRISTAN PONTENLA	PURCHASE REFUND		29/11/2025, 6:16:19	ENVIADO		PUSH	
RENATO ORIAS CAPRISTAN PONTENLA	Cuenta Rechazada con otro medio		29/11/2025, 6:16:39	ENVIADO		EMAIL	
RENATO ORIAS CAPRISTAN PONTENLA	PURCHASE REFUND		29/11/2025, 7:26:12	ENVIADO		PUSH	
RENATO ORIAS CAPRISTAN PONTENLA	PURCHASE REFUND		29/11/2025, 7:26:46	ENVIADO		PUSH	
RENATO ORIAS CAPRISTAN PONTENLA	PURCHASE_ACCEPTED		29/11/2025, 7:26:38	ENVIADO		PUSH	
RENATO ORIAS CAPRISTAN PONTENLA	PURCHASE_ACCEPTED		29/11/2025, 7:26:26	ENVIADO		PUSH	

32. En ese sentido, se aprecia que el denunciado realizó la notificación de la operación de S/ 4 700,00 el 29 de noviembre de 2025 a las 06:24:29 horas y, de la operación de S/ 4 350,00 el mismo día a las 08:20:38 horas.
33. En su escrito del 20 de enero de 2026, el señor Capristán manifestó que las notificaciones PUSH no tienen efecto, pues son posteriores a las operaciones y no requieren confirmación del titular. Al respecto, se debe precisar que la notificación de una operación tiene como fin comunicar al consumidor la aceptación o rechazo de esta e informar algunos datos relevantes, mas no esta prevista como un requisito de validación de la operación; por lo que no corresponde estimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
34. En suma, se ha verificado que las operaciones fueron correctamente autorizadas. Sin perjuicio de ello, el señor Capristán efectuó alegatos adicionales que serán evaluados a continuación:

Sobre el alegato (i)

35. El señor Capistrán denunció que el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, pues autorizó las operaciones no reconocidas, pese a que presentaban patrones de fraude. Asimismo, en su escrito del 20 de enero de 2026, precisó

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

que no realizaba operaciones por montos elevados, por lo que las operaciones denunciadas no corresponden a su comportamiento habitual de consumo.

36. Al respecto, se debe precisar que, el titular de una tarjeta de crédito puede utilizar este producto a través de los distintos canales de atención habilitados por el Banco, tales como cajeros automáticos, banca por Internet, banca móvil, comercios físicos o electrónicos (Internet), etc., y en el momento en que lo vea por conveniente, en tanto exista línea de crédito disponible para ello.
37. En cuanto al comportamiento habitual de consumo, el Reglamento de Tarjetas enumera los factores a ser evaluados para determinar si una operación se encuentra dentro de dicho comportamiento:

“5. Comportamiento habitual de consumo del usuario: se refiere al tipo de operaciones que usualmente realiza cada usuario con sus tarjetas, considerando diversos factores, como por ejemplo el país de consumo, tipos de comercio, frecuencia, canal utilizado, entre otros, los cuales pueden ser determinados a partir de la información histórica de las operaciones de cada usuario que registra la empresa.”

38. A fin de determinar el comportamiento habitual de consumo del señor Capristán corresponde analizar los estados de cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, con fecha de cierre del 10 de junio al 10 de noviembre de 2025, en los cuales se aprecia que el denunciante ha realizado transacciones, de acuerdo con las siguientes características:
- Tipo de operaciones habituales: Consumos presenciales, virtuales y disposición de efectivo.
 - Frecuencia de uso: Se registra hasta cuatro (4) operaciones por día.
 - Operación registrada por el importe más alto: Traslado de deuda realizado el 16 de julio de 2025 por el importe de S/ 23 435,49.
 - Línea de crédito: S/ 45 400,00
39. Del análisis de los movimientos registrados en la cuenta de la tarjeta de crédito del denunciante, se verifica que realizaba habitualmente hasta cuatro operaciones por día y de forma presencial. Asimismo, se observa que el denunciante registró una compra de deuda por el importe de S/ 23 435,49, siendo este el importe más alto cargado en la cuenta de su tarjeta en el periodo materia de análisis.
40. En consecuencia, se advierte que las operaciones denunciadas por S/ 4 700,00 y S/ 4 350,00 se encontraban dentro del comportamiento habitual de consumo del denunciante. Ello por cuanto: (i) su importe resultaba menor al de las operaciones previamente realizadas por el señor Capristán (como la ya referida de S/ 23 435,49), (ii) se realizaron a través de un canal que también le era habitual; y, (iii) se encontraban dentro del número de operaciones que realizaba en un mismo día. En tal medida, no resulta atendible sostener que estas operaciones eran ajenas a su patrón de consumo.
41. Ahora bien, el artículo 22° del Reglamento de Tarjetas establece que las entidades financieras deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude¹⁸, en los que se incluyan mecanismos para la

¹⁸**RESOLUCIÓN SBS 6523-2013, REGLAMENTO DE TARJETAS DE CRÉDITO y DÉBITO**

Artículo 22.- Seguimiento de operaciones que pueden corresponder a patrones de fraude

Las empresas deben contar con procedimientos para el seguimiento de operaciones que puedan corresponder a patrones de fraude, los cuales deben incluir por lo menos los siguientes aspectos:

1. Mecanismos para la comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude.
2. Acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

comunicación inmediata al usuario sobre las posibles operaciones de fraude; y, acciones para proceder con el bloqueo temporal o definitivo de la tarjeta, en caso sea necesario.

42. En esa línea, la activación de una alerta en el sistema de monitoreo del Banco, ante presuntas operaciones con patrones de fraude, requiere de la materialización de un conjunto de transacciones en un periodo determinado de tiempo, pues justamente ello permite identificar un patrón de transacciones anómalo que genere, a su vez, acciones preventivas de parte de la entidad financiera, como el bloqueo preventivo de la tarjeta y la comunicación con el cliente, para así evitar que se realicen posteriores operaciones no reconocidas.
43. Es preciso indicar que, existen determinadas circunstancias que pueden servir como una señal de que se estarían realizando transacciones fraudulentas en perjuicio del titular de la tarjeta, así a modo de ejemplo, tenemos: (i) numerosas transacciones realizadas en periodos cortos de tiempo; (ii) consumos sucesivos por montos pequeños que en conjunto resultan en una cantidad importante; (iii) sucesivos consumos realizados repentinamente con una tarjeta que no fue utilizada por un largo periodo de tiempo o que era utilizada bajo una modalidad diferente; entre otras circunstancias.
44. De los medios probatorios aportados al procedimiento, se ha podido verificar que las operaciones se realizaron de la siguiente forma:

Fecha	Hora	Detalle	Importe S/
29/11/2025	06:24:23	SURCOF	4 700,00
29/11/2025	08:20:24	SURCOF	4 350,00

45. En ese sentido, las operaciones se realizaron en un solo día entre las 06:24:23 y 08:20:24 horas. Así, la primera operación de S/ 4 700,00 se realizó 29 de noviembre de 2025 a las 06:24:23 horas, la cual fue realizada en un canal habitual para el consumidor y su importe resultaba menor comparado con otra operación previa del denunciante; asimismo, se trató del primer consumo en dicho comercio, por lo que no existía mérito suficiente para que el Banco active una alerta por patrón de fraude.
46. La segunda transacción de S/ 4 350,00 se efectuó a las 08:20:24 horas, después de aproximadamente 2 horas, y su importe era menor a la anterior; asimismo, no se trataba de una operación consecutiva y no superó la cantidad de operaciones realizadas en un mismo día; por lo que no podía ser considerada como sospechosa.
47. Cabe señalar que, aun cuando el Banco hubiese tomado medidas preventivas como el bloqueo de la tarjeta, luego de efectuada la segunda operación, ello no hubiese supuesto que esta sea anulada o revertida, pues la activación de este tipo de medidas de seguridad tiene por finalidad evitar que se realicen operaciones posteriores a aquellas que originaron la adopción de tales medidas.
48. De otro lado, en su escrito del 20 de enero de 2026, el denunciante señaló que, según el reporte presentado por el propio Banco, de forma previa a las operaciones no reconocidas, este realizó el bloqueo de operaciones similares a las denunciadas; sin embargo, sin justificación alguna, levantó el bloqueo y permitió la ejecución de los consumos cuestionados. El referido reporte se muestra a continuación en la parte pertinente:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

0011 _028	CENTRO AUTORIZADOR				PAA2 22/12/25
0437 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO				MC31 14:16:55
QCA0001 FIN DE DATOS					
P SALTO	CT/TJ: 4140	0012	BBVA SE 29/11	L 1: 7	
				C 1: 350	
FECHA OP.	HORA OP.	TRANSACCION	LUGAR	IMPORTE ORIG.	DIV IMPORTE CO
29/11/2025	16:20:31	7AUT.COM.CR OPENPAY*CORPO		220.00	PEN 22
29/11/2025	11:41:55	7AUT.COM.CR CORP PERU H U		480.00	PEN 48
29/11/2025	11:11:14	5AUT.COM.CR SURCOF		3,980.00	PEN 3,98
29/11/2025	08:26:01	5AUT.COM.CR SURCOF		4,350.00	PEN 4,35
29/11/2025	08:24:36	5AUT.COM.CR SURCOF		4,350.00	PEN 4,35
29/11/2025	08:20:24	7AUT.COM.CR SURCOF		4,350.00	PEN 4,35
29/11/2025	06:24:23	7AUT.COM.CR SURCOF		4,700.00	PEN 4,70

0011 _028	CENTRO AUTORIZADOR				PAA2 22/12/25
0437 P022025	LISTADO DE OPERACIONES CENTRO AUTO				MC31 14:16:58
QCA0001 FIN DE DATOS					
P SALTO	CT/TJ: 4140	0012	BBVA SE 29/11	L 1: 7	
				C 78: 350	
NCI	DIV	IMPORTE OPERA	DIV	IMPORTE CASHB	DIV RESPUESTA NUM
0.00	PEN	0.00		0.00	PEN BLOQ.PREV.FEATU 000
0.00	PEN	0.00		0.00	PEN BLOQ.PREV.FEATU 000
0.00	PEN	0.00		0.00	PEN BLOQ.PREV.FEATU 000
0.00	PEN	0.00		0.00	PEN BLOQ.PREV.FEATU 000
0.00	PEN	0.00		0.00	PEN BLOQ.PREV.FEATU 000
0.00	PEN	4,350.00	PEN	0.00	PEN OK-768917 000
0.00	PEN	4,700.00	PEN	0.00	PEN OK-714893 000

49. De la revisión del reporte del Banco, se aprecia que hay confusión por parte del denunciante, pues si bien muestra el bloqueo de cinco operaciones el 29 de noviembre de 2025, estas no se realizaron de forma previa a la ejecución de las operaciones, sino de forma posterior, pues registran los siguientes horarios 08:24:36, 08:26:01, 11:11:14, 11:41:55 y 16:20:31 horas.
50. Por tales motivos, corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en este extremo.
- Sobre el alegato (ii)*
51. El señor Capristán cuestionó el cargo de las operaciones denunciadas, pues siempre mantuvo la tarjeta de crédito en su poder.
52. Al respecto, cabe precisar que el artículo 173.2° del Texto Único Ordenado de la Ley 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General¹⁹, establece la obligación de los administrados de aportar pruebas; y, el artículo 196° del Código Procesal Civil –de aplicación supletoria al presente procedimiento²⁰– dispone que la carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran su pretensión²¹.
53. En el presente caso, el señor Capristán no ha presentado medios probatorios que acrediten que la tarjeta se encontraba consigo al momento en que las operaciones

¹⁹ **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL.**

Artículo 173°.- Carga de la prueba (...)

2. Corresponde a los administrados aportar pruebas mediante la presentación de documentos e informes, proponer pericias, testimonios, inspecciones y demás diligencias permitidas, o aducir alegaciones.

²⁰ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. DISPOSICIONES FINALES. Primera.-** Las disposiciones de este Código se aplican supletoriamente a los demás ordenamientos procesales, siempre que sean compatibles con su naturaleza.

LEY 27444. LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL. Artículo IV.- Principios del procedimiento administrativo. (...)

1.2. **Principio del debido procedimiento.-** Los administrados gozan de todos los derechos y garantías inherentes al debido procedimiento administrativo, que comprende el derecho a exponer sus argumentos, a ofrecer y producir pruebas y a obtener una decisión motivada y fundada en derecho. La institución del debido procedimiento administrativo se rige por los principios del Derecho Administrativo. La regulación propia del Derecho Procesal Civil es aplicable sólo en cuanto sea compatible con el régimen administrativo.

²¹ **CÓDIGO PROCESAL CIVIL. Artículo 196°.- Carga de la prueba.-** Salvo disposición legal diferente, la carga de probar corresponde a quien afirma hechos que configuran su pretensión, o a quien los contradice alegando nuevos hechos.

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2
Sede Lima Sur****EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

denunciadas se realizaron o alguna circunstancia que haga suponer que el referido medio de pago no fue utilizado en las transacciones materia de análisis; por el contrario, de la revisión de los reportes mostrados por el Banco, se acredita que la tarjeta de crédito del denunciante sí fue utilizada para realizar las dos operaciones cuestionadas. Por lo tanto, también corresponde desestimar lo alegado por el denunciante en el presente extremo.

Sobre el alegato (iii)

54. El señor Capristán cuestionó que las operaciones se realizaron sin el ingreso de su clave secreta. Al respecto, resulta necesario mencionar que lo cuestionado por el denunciante guarda relación con las medidas de seguridad empleadas para autorizar las operaciones, hecho que ya ha sido analizado y se concluyó que los consumos fueron procesados con el ingreso de la clave secreta (PIN) de la tarjeta, por lo que no corresponde volver a emitir un pronunciamiento al respecto.
55. Por último, en su escrito del 20 de enero de 2026, el denunciante señaló que, si bien el Banco acreditó la validez tecnológica de las operaciones denunciadas, ello no corrobora que haya sido su persona quién efectivamente realizó las operaciones; es decir, cuestionó la verificación de identidad del tarjetahabiente. Asimismo, alegó que el PIN es un mecanismo falible que puede ser vulnerado.
56. Sobre el particular, cabe reiterar que, en el presente caso, el ingreso de la clave secreta equivale al consentimiento del titular de la cuenta respecto de la operación que se está realizando. Ello, en la medida que la clave constituye un tipo de firma electrónica que reemplaza la firma de la persona. Así aun cuando la clave haya podido ser utilizada por un tercero, la transacción se reputa como realizada por el titular de la cuenta. De allí la importancia de mantener una correcta custodia de la tarjeta y la clave asociada a esta.
57. Finalmente, no existe medio probatorio alguno que verifique al menos en forma indiciaria lo manifestado por el denunciante, esto es, que su clave secreta haya sido vulnerada y que dicha circunstancia sea atribuible al Banco.
58. Por todo lo expuesto, corresponde archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra el Banco, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4140-****-****-0012 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante.

RESUELVE

PRIMERO: Archivar el procedimiento administrativo sancionador iniciado contra Banco BBVA Perú, por presunta infracción a lo establecido en los artículos 1° literal c), 18° y 19° del Código de Protección y Defensa del Consumidor, por el presunto cargo indebido de dos (2) operaciones en la tarjeta de crédito N° 4140-****-****-0012 del denunciante, al haberse verificado su correcta autorización. Asimismo, corresponde disponer el archivo del procedimiento por los presuntos incumplimientos adicionales alegados por el denunciante, referidos a que: (i) el Banco no cumplió con su deber de monitoreo y seguimiento de operaciones, pues las autorizó, pese a que presentaban patrones de fraude; (ii) se realizaron pese a que la tarjeta siempre estuvo en su poder; y (iii) no se digitó la clave secreta:

**PERÚ**Presidencia
del Consejo de Ministros**INDECOPI****ÓRGANO RESOLUTIVO DE PROCEDIMIENTOS
SUMARÍSIMOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N° 2**
Sede Lima Sur**EXPEDIENTE N° 4334-2025/PS2**

Fecha	Detalle	Importe S/
29/11/2025	SURCOF	4 350,00
29/11/2025	SURCOF	4 700,00

SEGUNDO: Informar a las partes que la presente resolución tiene vigencia desde el día de su notificación y no agota la vía administrativa. En tal sentido, se informa que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 32.1. de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI, Directiva Única que regula los Procedimientos de Protección al Consumidor previstos en el Código de Protección y Defensa del Consumidor, contra lo dispuesto por la presente jefatura procede el recurso impugnativo de apelación. Cabe señalar que dicho recurso deberá ser presentado ante el Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor N° 2 en un plazo máximo de quince (15) días hábiles contados a partir del día siguiente de su notificación²², caso contrario la resolución quedará consentida²³.

TERCERO: Informar a las partes que, conforme se dispone en el artículo 34° de la Directiva N° 001-2021/COD-INDECOPI²⁴, las resoluciones de los Órganos Resolutivos de Procedimientos Sumarísimos de Protección al Consumidor que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso.

YOSELY ROSI OSORIO LUCIANO**Jefa****Órgano Resolutivo de Procedimientos Sumarísimos
de Protección al Consumidor N° 2**

- 22 **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 32.- Apelación
32.1. El plazo para interponer el recurso de apelación es de quince (15) días hábiles, no prorrogables, contado a partir del día siguiente de notificada la resolución a impugnar (...).
- 23 **TEXTO ÚNICO ORDENADO DE LA LEY 27444, LEY DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO GENERAL aprobado por DECRETO SUPREMO N° 004-2019-JUS**
Artículo 222.- Acto firme
Una vez vencidos los plazos para interponer los recursos administrativos se perderá el derecho a articularlos quedando firme el acto.
- 24 **DIRECTIVA N° 001-2021/COD-INDECOPI, DIRECTIVA ÚNICA QUE REGULA LOS PROCEDIMIENTOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR PREVISTOS EN EL CÓDIGO DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL CONSUMIDOR**
Artículo 34.- Fin de Procedimiento
En el marco del procedimiento administrativo de protección al consumidor, las resoluciones de los órganos resolutivos que ponen fin al procedimiento no requieren de una declaración de consentimiento expreso. En el caso de las resoluciones que impongan una multa, una vez que la resolución quede consentida, el órgano correspondiente emite una Razón de Jefatura o Constancia de Secretaría Técnica, según corresponda, y de ser el caso emite la solicitud de ejecución coactiva a la cual adjunta copia de los actuados a la Sub Gerencia de Ejecución Coactiva.